



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : REVO ALBERTODI ALIAS TODI BIN RUSHADI;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 November 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Tegal Senggotan RT.002 RW.000 Kel. Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum meskipun akan haknya tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REVO ALBERTODI alias TODI bin RUSHADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REVO ALBERTODI alias TODI bin RUSHADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kertas grenjeng yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat + 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung S10+ warna biru dengan nomor Simcard 081215529399;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Hal 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/RP.9/02/2024 tanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa REVO ALBERTODI alias TODI bin RUSHADI (*untuk selanjutnya disebut "Terdakwa"*) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di dalam kamar nomor 109 Hotel Harmony Inn Jl. Sartono Kel Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang mengadili, telah tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang pernah memakai sabu dan bermaksud akan memakai sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelfon via WhatsApp ke penjual sabu yang sebutan namanya Sdr. GEMBLUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan kontak nomor WA : 082116721568 untuk membeli paket setengah (0,5 gram) sabu, dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan harga Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. GEMBLUNG untuk mentransfer uangnya ke rekening Bank BCA No. Rek 2450741712 A.n. SHENDY SLAMET CAHYADI. Kemudian Terdakwa konfirmasi ke penjualnya lagi namun tidak segera diresponnya, sehingga Terdakwa menelfon lagi agar pesannya segera diproses dan Terdakwa berkata akan memberi tambahan uang kalau segera diproses, dan Sdr. GEMBLUNG mengiyakan untuk segera memprosesnya. Kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui dompet digital aplikasi Go Pay (081215529399) miliknya agar bisa segera diproseskan paket sabu pesannya tersebut sebesar Rp. 1.002.500,- (satu juta dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening yang diberikan Sdr. GEMBLUNG tersebut. Setelah mentransfernya Terdakwa berkabar ke penjualnya dan Terdakwa diminta menunggu, berselang sepuluh menit kemudian Terdakwa mendapatkan maps lokasi pengambilan sabu di daerah kawasan perumahan dekat The Westlake Resto Trihanggo Kec. Gamping Kab. Sleman, selanjutnya pada pukul 20.30 Wib Terdakwa mendatangi lokasi mencari paket sabu pesannya tersebut, namun Terdakwa tidak berhasil menemukannya;

Hal 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menelfon Sdr. GEMBLUNG menanyakan paket sabu pesannya yang belum bisa ditemukannya, lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. GEMBLUNG untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, berselang setengah jam kemudian Terdakwa mentransfer Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening M-Banking BCA milik Terdakwa (4451633826) ke rekening Sdr. GEMBLUNG di Bank BCA No. Rekening 2450741712 an. Shendy Slamet Cahyadi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. GEMBLUNG memberitahukan kalau sudah mentransfernya dan Terdakwa memintanya untuk diturunkan mapsnya berdekatan di daerah The Westlake Resto, berselang sepuluh menit kemudian Terdakwa mendapatkan maps lokasi sabunya diletakkan di pinggir jalan tertutup batu di daerah kawasan perumahan dekat The Westlake Resto Trihanggo Kec. Gamping Kab. Sleman. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan pada sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa berhasil menemukan paket setengah (0,5 gram) sabu pesannya tersebut dan uang yang ditransfernya untuk sabu tersebut total sebanyak Rp.1.252.500,- (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membawanya ke Hotel Harmony Inn di kamar nomor 109, lalu pada pukul 03.00 Wib Terdakwa mengajak dua orang temannya yang bernama saksi FANDI AHMAD alias ES TEH dan Saksi M. ADNAN JUNIZAR alias ADNAN (*masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah*) untuk memakai sabu tersebut;
- Bahwa dalam memakai sabu tersebut Terdakwa menyerahkan sabu miliknya kepada saksi FANDI AHMAD alias ES TEH, lalu sabu tersebut dituangkan ke dalam pipet yang telah disiapkannya, selanjutnya saksi FANDI AHMAD alias ES TEH menyerahkannya kepada saksi M. ADNAN JUNIZAR alias ADNAN untuk dirangkai ke bong miliknya, setelah berhasil terangkai lalu saksi M. ADNAN JUNIZAR alias ADNAN membakar sabu tersebut, setelah keluar asapnya lalu dihisapnya kemudian dikeluarkan lagi asapnya, selanjutnya diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membakar butiran sabu dan menghisap asapnya dengan menggunakan mulutnya, lalu asapnya dikeluarkan lagi seperti orang merokok, setelah itu diserahkan kepada saksi FANDI AHMAD alias ES TEH untuk dihisapnya, begitu seterusnya secara bergiliran hingga masing-masing mendapat jatah menghisap 4-5 kali hisapan;
- Bahwa sementara itu saksi SUMANANG EDY R., SH dan saksi APRI RIYALDI MUDA IRIAN JAYA, SH anggota Kepolisian dari Opsnal Subdit III

Hal 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda DIY beserta rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di kamar nomor 109 Hotel Harmony Inn Jalan Sartono Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang rebahan dalam kamar tersebut, selain itu ditangkap juga saksi FANDI AHMAD alias ES TEH dan Saksi M. ADNAN JUNIZAR alias ADNAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan hasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas grenjeng yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga Narkoba Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung S10+ warna biru dengan nomor Simcard 081215529399;

Atas kepemilikan barang bukti berupa narkoba Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 400.7.5/54 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,20 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti dengan berat semula 0,20 gram diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram sisanya 0,18 gram, dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor rekam medis 00113461 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Evi Susilowati selaku Pemeriksa dan dr. Retno Ami S., MSc., Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab, pemeriksaan terhadap urin pasien atas nama REVO ALBERTODI dengan hasil positif mengandung Amphetamin (AMP), Methamphetamine (M-AMP), dan Benzodiazepines (BZO);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA

Hal 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa REVO ALBERTODI alias TODI bin RUSHADI. (*untuk selanjutnya disebut "Terdakwa"*) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di dalam kamar nomor 109 Hotel Harmony Inn Jl. Sartono Kel Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang mengadili, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang pernah memakai sabu dan bermaksud akan memakai sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelfon via WhatsApp ke penjual sabu yang sebutan namanya Sdr. GEMBLUNG (masuk dalam Daftar Pencarixan Orang) dengan kontak nomor WA : 082116721568 untuk membeli paket setengah (0,5 gram) sabu, dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan harga Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. GEMBLUNG untuk mentransfer uangnya ke rekening Bank BCA No. Rek 2450741712 A.n. SHENDY SLAMET CAHYADI. Kemudian Terdakwa konfirmasi ke penjualnya lagi namun tidak segera diresponnya, sehingga Terdakwa menelfon lagi agar pesannya segera diproses dan Terdakwa berkata akan memberi tambahan uang kalau segera diproses, dan Sdr. GEMBLUNG mengiyakan untuk segera memprosesnya. Kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui dompet digital aplikasi Go Pay (081215529399) miliknya agar bisa segera diproseskan paket sabu pesannya tersebut sebesar Rp. 1.002.500,- (satu juta dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening yang diberikan Sdr. GEMBLUNG tersebut. Setelah mentransfernya Terdakwa berkabar ke penjualnya dan Terdakwa diminta menunggu, berselang sepuluh menit kemudian Terdakwa mendapatkan maps lokasi pengambilan sabu di daerah kawasan perumahan dekat The Westlake Resto Trihanggo Kec. Gamping Kab. Sleman, selanjutnya pada pukul 20.30 Wib Terdakwa mendatangi lokasi mencari paket sabu pesannya tersebut, namun Terdakwa tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menelfon Sdr. GEMBLUNG menanyakan paket sabu pesannya yang belum bisa ditemukannya, lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. GEMBLUNG untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, berselang setengah jam kemudian Terdakwa mentransfer Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Hal 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari rekening M-Banking BCA milik Terdakwa (4451633826) ke rekening Sdr. GEMBLUNG di Bank BCA No. Rekening 2450741712 an. Shendy Slamet Cahyadi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. GEMBLUNG memberitahukan kalau sudah mentransfernya dan Terdakwa memintanya untuk diturunkan mapsnya berdekatan di daerah The Westlake Resto, berselang sepuluh menit kemudian Terdakwa mendapatkan maps lokasi sabunya diletakkan di pinggir jalan tertutup batu di daerah kawasan perumahan dekat The Westlake Resto Trihanggo Kec. Gamping Kab. Sleman. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan pada sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa berhasil menemukan paket setengah (0,5 gram) sabu pesannya tersebut dan uang yang ditransfernya untuk sabu tersebut total sebanyak Rp.1.252.500,- (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membawanya ke Hotel Harmony Inn di kamar nomor 109, lalu pada pukul 03.00 Wib Terdakwa mengajak dua orang temannya yang bernama saksi FANDI AHMAD alias ES TEH dan Saksi M. ADNAN JUNIZAR alias ADNAN (*masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah*) untuk memakai sabu tersebut;

- Bahwa dalam memakai sabu tersebut Terdakwa menyerahkan sabu miliknya kepada saksi FANDI AHMAD alias ES TEH, lalu sabu tersebut dituangkan ke dalam pipet yang telah disiapkannya, selanjutnya saksi FANDI AHMAD alias ES TEH menyerahkannya kepada saksi M. ADNAN JUNIZAR alias ADNAN untuk dirangkai ke bong miliknya, setelah berhasil terangkai lalu saksi M. ADNAN JUNIZAR alias ADNAN membakar sabu tersebut, setelah keluar asapnya lalu dihisapnya kemudian dikeluarkan lagi asapnya, selanjutnya diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membakar butiran sabu dan menghisap asapnya dengan menggunakan mulutnya, lalu asapnya dikeluarkan lagi seperti orang merokok, setelah itu diserahkan kepada saksi FANDI AHMAD alias ES TEH untuk dihisapnya, begitu seterusnya secara bergiliran hingga masing-masing mendapat jatah menghisap 4-5 kali hisapan;
- Bahwa sementara itu saksi SUMANANG EDY R., SH dan saksi APRI RIYALDI MUDA IRIAN JAYA, SH anggota Kepolisian dari Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda DIY beserta rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di kamar nomor 109 Hotel Harmony Inn Jalan Sartono Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta melakukan penangkapan

Hal 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa yang saat itu sedang rebahan dalam kamar tersebut, selain itu ditangkap juga saksi FANDI AHMAD alias ES TEH dan Saksi M. ADNAN JUNIZAR alias ADNAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dengan hasil ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas grenjeng yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung S10+ warna biru dengan nomor Simcard 081215529399;

Atas kepemilikan barang bukti berupa narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 400.7.5/54 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,20 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti dengan berat semula 0,20 gram diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram sisanya 0,18 gram, dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor rekam medis 00113461 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Evi Susilowati selaku Pemeriksa dan dr. Retno Ami S., MSc., Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab, pemeriksaan terhadap urin pasien atas nama REVO ALBERTODI dengan hasil positif mengandung Amphetamin (AMP), Methamphetamine (M-AMP), dan Benzodiazepines (BZO);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sumanang Edy R., S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda DIY dengan dilengkapi surat perintah tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Fandi Ahmad dan saksi M. Adnan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di kamar 109 Hotel Harmony Inn Jl. Sartono Kel. Mantrijeron Kec. Matrijeron Kota Yogyakarta, pada saat di tangkap terdakwa sedang tiduran didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah saksi bersama rekan melakukan serangkaian penyelidikan atas informasi yang didapatkannya dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Gol. I jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan hasil ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah kertas grenjeng yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat + 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya, berada di atas meja yang berhimpitan dengan kasur di dalam kamar hotel Harmony Inn;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung S10+ warna biru dengan nomor Simcard 081215529399, Sedang Dibawa/Digenggam Oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Gemblung (DPO) sebanyak setengah paket/ 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu tersebut diambil oleh Terdakwa di pinggir jalan kawasan perumahan dekat The Westlake Resto Trihanggo, Gamping, Sleman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Hotel Harmony Inn di kamar 109 lalu dikonsumsi bersama dengan temannya yang bernama Saksi Fandi Ahmad Alias Es Teh dan Saksi M. Adnan Junizar Alias Adnan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Hal 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Apri Riyaldi Muda Irian Jaya, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda DIY dengan dilengkapi surat perintah tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Fandi Ahmad dan saksi M. Adnan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di kamar 109 Hotel Harmony Inn Jl. Sartono Kel. Mantrijeron Kec. Matrijeron Kota Yogyakarta, pada saat di tangkap terdakwa sedang tiduran didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah saksi bersama rekan melakukan serangkaian penyelidikan atas informasi yang didapatkannya dari masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Gol. I jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan hasil ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah kertas grenjeng yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat + 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya, berada di atas meja yang berhimpitan dengan kasur di dalam kamar hotel Harmony Inn;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung S10+ warna biru dengan nomor Simcard 081215529399, Sedang Dibawa/Digenggam Oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Gemplung (DPO) sebanyak setengah paket/ 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu tersebut diambil oleh Terdakwa di pinggir jalan kawasan perumahan dekat The Westlake Resto Trihanggo, Gamping, Sleman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Hotel Harmony Inn di kamar 109 lalu dikonsumsi bersama dengan temannya yang bernama Saksi Fandi Ahmad Alias Es Teh dan Saksi M. Adnan Junizar Alias Adnan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Hal 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Fandi Ahmad alias Es Teh Bin Muh Jamhari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB di kamar 109 Hotel Harmony Inn Jalan Sartono Kel. Mantrijeron Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. Adnan telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang tiduran di dalam kamar No 109 tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap saksi dan teman-teman saksi diinterogasi sehubungan dengan kegiatan yang saksi lakukan bersama teman-teman dalam penyalahgunaan narkoba dan petugas juga melakukan penggeledahan didalam kamar hotel tempat saksi dan temannya menginap;
- Bahwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, saksi melakukannya bersama Terdakwa dan saksi M. Adnan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib didalam kamar 109 tersebut;
- Bahwa sabu yang saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan saksi M. Adnan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut saksi dan saksi M. Adnan diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan pipet kaca miliknya lalu menuangkan sabu milik Terdakwa kedalam pipet, selanjutnya saksi serahkan kepada saksi M. Adnan untuk dirangkai ke bong milik saksi M. Adnan, lalu sabu dibakar oleh saksi M. Adnan setelah keluar asapnya dihisap oleh saksi M. Adnan setelah itu diberikan kepada Terdakwa lalu terdakwa menghisap juga, kemudian diserahkan memutar ke giliran saksi untuk menghisapnya;
- Bahwa saksi dan yang lainnya mengkonsumsi sabu secara bergiliran hingga masing-masing mendapat jatah menghisap 4-5 kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa saat digeledah oleh petugas, mengaku barang bukti sabu miliknya posisinya diselipkan diatas meja yang berhimpitan dengan kasur di dalam kamar 109;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Mohammad Adnan Junizar alias Adnan Bin Sahmad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB di kamar 109 Hotel Harmony Inn Jalan Sartono Kel. Mantriheron Kec. Mantriheron Kota Yogyakarta saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Fandi Ahmad telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang berjalan memasuki kamar 109;
- Bahwa setelah ditangkap saksi dan teman-teman saksi diinterogasi sehubungan dengan kegiatan yang saksi lakukan bersama teman-teman dalam penyalahgunaan narkoba dan petugas juga melakukan penggeledahan didalam kamar hotel tempat saksi dan temannya menginap;
- Bahwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, saksi melakukannya bersama Terdakwa dan saksi Fandi Ahmad pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di dalam kamar 109 tersebut;
- Bahwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut saksi dan saksi M. Adnan diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Fandi Ahmad mengeluarkan pipet kaca miliknya lalu menuangkan sabu milik Terdakwa kedalam pipet, selanjutnya saksi Fandi Ahmad serahkan kepada saksi untuk dirangkai ke bong milik saksi, lalu sabu dibakar oleh saksi setelah keluar asapnya dihisap oleh saksi setelah itu diberikan kepada Terdakwa lalu terdakwa menghisap juga, kemudian diserahkan memutar ke giliran saksi Fandi Ahmad untuk menghisapnya;
- Bahwa saksi dan yang lainnya mengkonsumsi sabu secara bergiliran hingga masing-masing mendapat jatah menghisap 4-5 kali hisapan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Hal 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 400.7.5/54 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,20 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor rekam medis 00113461 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Evi Susilowati selaku Pemeriksa dan dr. Retno Ami S., MSc., Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab, pemeriksaan terhadap urin pasien atas nama REVO ALBERTODI dengan hasil positif mengandung Amphetamin (AMP), Methamphetamine (M-AMP), dan Benzodiazepines (BZO);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Fandi Ahmad alias Es Teh dan saksi M. Adnan Junizar Alias Adnan ditangkap oleh saksi Sumanang Edy R dan saksi Apri Rivaldi Muda Irian Jaya selaku petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam kamar nomor 109 Hotel Harmony Inn Jalan Sartono Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa ketika petugas melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh karyawan hotel menemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah kertas grenjeng yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya, yang berada di atas meja yang berhimpitan dengan kasur di dalam kamar nomor 109 Hotel Harmony Inn;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung S10+ warna biru dengan nomor Simcard 081215529399, yang sedang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama dengan saksi M. Adnan dan saksi Fandi Ahmad;

Hal 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa sehari-hari dan untuk berproses dalam membeli/mendapatkan sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa menelfon via WhatsApp Sdr. Gemblung dengan kontak nomor WA: 082116721568 untuk membeli paket setengah (0,5 gram) sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uangnya ke rekening Bank BCA No. Rek 2450741712 A.n. Shendy Slamet Cahyadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa konfirmasi ke penjualnya lagi namun tidak segera diresponnya, sehingga Terdakwa menelfon lagi agar pesannya segera diproses dan Terdakwa berkata akan memberi tambahan uang kalau segera diproses dan Sdr. Gemblung mengiyakan untuk segera memprosesnya. Kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui dompet digital aplikasi Go Pay (081215529399) miliknya agar bisa segera diproseskan paket sabu pesannya tersebut sebesar Rp1.002.500,00 (satu juta dua ribu lima ratus rupiah) ke rekening penjual tersebut;
- Bahwa setelah mentransfernya terdakwa berkhawatir ke penjualnya dan Terdakwa diminta menunggunya. Berselang sepuluh menit kemudian Terdakwa mendapatkan maps lokasi pengambilan sabu di daerah kawasan perumahan dekat The West Resto Trihanggo Kec. Gamping Kab. Sleman, selanjutnya pada pukul 20.30 Wib Terdakwa mendatangi lokasi mencari paket sabu pesannya tersebut, namun Terdakwa tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menelfon Sdr. Gemblung menanyakan paket sabu pesannya yang belum bisa ditemukannya, lalu Terdakwa diminta oleh Sdr. Gemblung untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Berselang setengah jam kemudian Terdakwa mentransfer Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening M-Banking BCA milik Terdakwa (4451633826) ke rek Sdr. Gemblung di Bank BCA No. Rekening 2450741712 an. Shendy Slamet Cahyadi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Gemblung memberitahukan kalau sudah mentransfernya;
- Bahwa berselang sepuluh menit kemudian Terdakwa mendapatkan maps lokasi sabunya diletakkan di pinggir jalan tertutup batu di daerah kawasan perumahan dekat The Westlake Resto Trihanggo Kec. Gamping Kabupaten

Hal 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan pada sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa berhasil menemukan paket setengah (0,5 gram) sabu pesannya tersebut;

- Bahwa uang yang ditransfernya untuk sabu tersebut total sebanyak Rp1.252.500,00 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membawanya ke Hotel Harmony Inn di kamar nomor 109, lalu dikonsumsi bersama dengan temannya yang bernama saksi Fandi Ahmad Alias Es Teh dan saksi M. Adnan Junizar Alias Adnan;
- Bahwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Fandi Ahmad alias Es Teh, dan saksi M. Adnan Junizar Alias Adnan, awalnya Terdakwa mengajak kedua temannya tersebut paket sabu yang didapatnya untuk dipakai bersama, lalu kedua temannya menyambutnya dengan mengeluarkan peralatan hisap sabu;
- Bahwa kemudian saksi Fandi Ahmad alias Es Teh mengeluarkan pipet kaca miliknya lalu menuangkan sabu milik Terdakwa kedalam pipet, selanjutnya saksi Fandi Ahmad alias Es Teh menyerahkannya kepada saksi M. Adnan Junizar Alias Adnan untuk dirangkai ke bong miliknya saksi M. Adnan Junizar Alias Adnan, setelah berhasil terangkai lalu saksi M. Adnan Junizar Alias Adnan membakar sabu tersebut setelah keluar asapnya lalu dihisapnya kemudian dikeluarkan lagi asapnya, selanjutnya diberikan kepada Terdakwa lalu terdakwa membakar butiran sabu dan menghisap asapnya dengan menggunakan mulutnya lalu asapnya dikeluarkan lagi seperti orang merokok, kemudian diserahkan kepada saksi Fandi Ahmad alias Es Teh untuk dihisapnya, begitu seterusnya secara bergiliran hingga masing-masing mendapat jatah menghisap 4-5 kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu sekitar tahun 2018;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kertas grenjeng yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;
- b. 1 (satu) unit handphone merk samsung S10+ warna biru dengan nomor simcard terpasang 081215529399;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Fandi Ahmad alias ES TEH dan saksi M. Adnan Junizar Alias Adnan ditangkap oleh saksi Sumanang Edy R dan saksi Apri Rivaldi Muda Irian Jaya selaku petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam kamar nomor 109 Hotel Harmony Inn Jalan Sartono Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa ketika petugas melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh karyawan hotel menemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah kertas grenjeng yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya, yang berada di atas meja yang berhimpitan dengan kasur di dalam kamar nomor 109 Hotel Harmony Inn;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung S10+ warna biru dengan nomor Simcard 081215529399, yang sedang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Gemblung pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, dimana Terdakwa membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram / paket setengah dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi seluruhnya uang yang ditransfer oleh Terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Gemblung sejumlah Rp1.252.500,00 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa mengambil sabu tersebut di pinggir jalan tertutup batu di daerah kawasan perumahan dekat The Westlake Resto Trihanggo Kec. Gamping Kabupaten Sleman;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama dengan saksi M. Adnan dan saksi Fandi Ahmad di kamar hotel tersebut;

Hal 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dikonsumsi dengan cara bergantian yaitu sabu dituangkan oleh saksi Fandi Ahmad ke dalam pipet, selanjutnya diserahkan kepada saksi Adnan untuk dirangkai ke bong milik saksi Adnan yang kemudian dibakar dan setelah keluar asap kemudian dihisap oleh saksi Adnan, kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian dihisap oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada saksi Fandi Ahmad yang menghisapnya seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fandi Ahmad serta saksi Adnan menghisap sabu tersebut secara bergantian sebanyak kurang lebih 4-5 kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu sekitar Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 400.7.5/54 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,20 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor rekam medis 00113461 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Evi Susilowati selaku Pemeriksa dan dr. Retno Ami S., MSc., Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamin (AMP), Methamphetamine (M-AMP), dan Benzodiazepines (BZO);
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Hal 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa makna penyalahguna dalam hal ini tidak terlepas dari pengertian “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Revo Albertodi Alias Todi Bin Rushadi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapanya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang

Hal 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berhak atau pihak yang berwenang, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum terdakwa, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355), "*wederrechtelijk*" ini meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Peraturan-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Peraturan-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu

Hal 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam kamar nomor 109 Hotel Harmony Inn Jalan Sartono Kelurahan Mantriweron Kecamatan Mantriweron Kota Yogyakarta, terdakwa bersama dengan saksi Fandi Ahmad alias ES TEH dan saksi M. Adnan Junizar Alias Adnan ditangkap oleh saksi Sumanang Edy R dan saksi Apri Rivaldi Muda Irian Jaya selaku petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kertas grenjeng yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya, yang berada di atas meja yang berhimpitan dengan kasur di dalam kamar nomor 109 Hotel Harmony Inn;

Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi M. Adnan dan saksi Fandi Ahmad di kamar hotel tersebut telah mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menghisap seperti menghisap rokok secara bergantian yaitu sabu dituangkan oleh saksi Fandi Ahmad ke dalam pipet, selanjutnya diserahkan kepada saksi Adnan untuk dirangkai ke bong milik saksi Adnan yang kemudian dibakar dan setelah keluar asap kemudian dihisap oleh saksi Adnan, kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian dihisap oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada saksi Fandi Ahmad dan demikian seterusnya secara berputar sebanyak kurang lebih 4-5 kali;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 400.7.5/54 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,20 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor rekam medis 00113461 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Evi Susilowati selaku Pemeriksa dan dr. Retno Ami S., MSc., Sp.PK selaku Dokter Penanggung Jawab, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamin (AMP), Methamphetamine (M-AMP), dan Benzodiazepines (BZO);

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut untuk ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 "setiap penyalah guna narkotika golongan I" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui Terdakwa telah secara sadar dan tanpa ada paksaan mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu untuk diri sendiri dengan cara shabu tersebut dibakar kemudian dihisap dengan menggunakan pipet secara bergantian dengan saksi Adnan dan saksi Fandi Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY Nomor rekam medis 00113461 tanggal 11 Januari 2024, dapat diketahui pada urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP), Methamphetamine (M-AMP), dan Benzodiazepines (BZO), yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi/ menggunakan narkotika tersebut atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dimana Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "bagi diri sendiri" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Hal 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringan, akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

a. 1 (satu) buah kertas grenjeng yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;

Yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

b. 1 (satu) unit handphone merk samsung S10+ warna biru dengan nomor simcard terpasang 081215529399;

Yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Hal 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Revo Albertodi Alias Todi Bin Rushadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kertas grenjeng yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta bungkusnya;Dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk samsung S10+ warna biru dengan nomor simcard terpasang 081215529399;Dirampas untuk negara;

Hal 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh Sunaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Surtiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lusiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Fitri Ramadhan, S.H.

ttd

Surtiyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sunaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Lusiati, S.H.

Hal 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Yyk